ACTE DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : ce modèle sert à l'acte définitif de vente d'un fonds de commerce (commerce, restaurant, boutique, salon, agence) entre un vendeur et un acheteur. Il suppose que les conditions préalables (financement, accord du bailleur, purge du droit de préemption de la commune, information des salariés) sont réglées. Si ce n'est pas le cas, signez d'abord une promesse de vente sous conditions suspensives. Un fonds comprenant une licence de débit de boissons, une pharmacie, un office ou des locaux non couverts par un bail commercial nécessite un acte sur mesure.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Option A – vendeur société] La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e) par [décision de l'assemblée du [date] / les statuts],

[Option B – vendeur personne physique] [Prénom et nom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], [marié(e) sous le régime de [régime] avec [prénom et nom], qui intervient à l'acte pour y consentir / célibataire / pacsé(e)], immatriculé(e) au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN],

Ci-après dénommé(e) « le Vendeur »,

D'UNE PART,

ET :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN] [ou : en cours d'immatriculation], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « l'Acquéreur »,

D'AUTRE PART,

[ET, en qualité de séquestre : [nom, qualité et adresse du séquestre]]

Le Vendeur et l'Acquéreur étant ensemble dénommés « les Parties ».

> *Note de rédaction : lorsque le fonds dépend de la communauté de biens ou constitue le logement de la famille, le consentement du conjoint est nécessaire. Faites-le intervenir à l'acte.*

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Vendeur exploite un fonds de commerce de [activité], connu sous le nom commercial [nom], situé [adresse] (ci-après « le Fonds »). Il l'a [créé le [date] / acquis le [date] de [nom du précédent propriétaire], pour un prix de [montant] €].

[Option : Les Parties ont signé le [date] une promesse de vente, dont toutes les conditions suspensives sont réalisées.]

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le Vendeur cède à l'Acquéreur, qui l'accepte, le Fonds décrit à l'article 2, avec toutes les garanties ordinaires et de droit et sous les conditions du présent acte.

ARTICLE 2 – DÉSIGNATION DU FONDS

Le Fonds comprend :

- les éléments incorporels : la clientèle et l'achalandage, le nom commercial [nom], l'enseigne [enseigne], [le site internet [adresse], les comptes de réseaux sociaux [liste] et les numéros de téléphone], le droit au bail des locaux décrits à l'article 3, [les autorisations administratives transférables : liste] ;
- les éléments corporels : le matériel, le mobilier et les agencements dont la liste détaillée figure en annexe 1 ;
- [option] les marchandises en stock, cédées selon l'article 5.3.

Sont exclus de la cession : [les créances et les dettes du Vendeur nées avant l'entrée en jouissance / les éléments suivants : liste].

> *Note de rédaction : le transfert des contrats en cours (fournisseurs, abonnements, crédit-bail, maintenance) n'est pas automatique. Listez ceux que l'Acquéreur reprend en annexe 4 et obtenez l'accord des cocontractants lorsque le contrat l'exige.*

ARTICLE 3 – DROIT AU BAIL

Le Fonds est exploité dans des locaux situés [adresse], loués au Vendeur par [nom et adresse du bailleur] suivant un bail commercial du [date], pour une durée de [neuf] ans à compter du [date], moyennant un loyer annuel actuel de [montant] € HT et hors charges, payable [mensuellement / trimestriellement] [d'avance]. Un dépôt de garantie de [montant] € a été versé au bailleur. Une copie du bail et de ses avenants figure en annexe 2.

Le Vendeur cède à l'Acquéreur son droit au bail pour le temps restant à courir.

[Option A] Conformément au bail, le bailleur intervient au présent acte pour agréer l'Acquéreur et renoncer à toute autre formalité. [Option B] Le bail impose [l'agrément du bailleur / son appel à concourir à l'acte]. Le bailleur a donné son agrément par lettre du [date], annexée. Le présent acte lui sera signifié dans les formes prévues au bail.

Le Vendeur déclare : être à jour du paiement des loyers et charges au [date] ; ne pas avoir reçu de congé, de commandement ou de mise en demeure ; qu'aucun litige ne l'oppose au bailleur. Le dépôt de garantie [est remboursé au Vendeur par l'Acquéreur pour [montant] € / reste acquis au Vendeur, l'Acquéreur versant un nouveau dépôt au bailleur].

> *Note de rédaction : si le bail prévoit que le cédant reste garant solidaire du cessionnaire, cette garantie ne peut pas être invoquée par le bailleur au-delà de trois ans à compter de la cession. Le bailleur doit en outre informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le mois de l'échéance impayée.*

ARTICLE 4 – PROPRIÉTÉ ET ENTRÉE EN JOUISSANCE

L'Acquéreur devient propriétaire du Fonds à compter de ce jour. Il en prend possession et en a la jouissance à compter du [date], date à laquelle il exploite le Fonds pour son compte.

Le Vendeur établit, à la date d'entrée en jouissance, un arrêté contradictoire des loyers, charges, abonnements et impôts liés au Fonds, répartis entre les Parties au prorata du temps d'occupation.

ARTICLE 5 – PRIX

5.1 Montant

La cession est consentie moyennant le prix de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros), qui se décompose comme suit :

- éléments incorporels : [montant] € ;
- matériel, mobilier et agencements : [montant] €.

5.2 Paiement

[Option A – paiement comptant] Le prix est payé ce jour par virement entre les mains du séquestre désigné à l'article 6.

[Option B – crédit vendeur] La somme de [montant] € est payée ce jour entre les mains du séquestre. Le solde de [montant] € est payable en [nombre] échéances [mensuelles] de [montant] €, avec intérêts au taux annuel de [taux] %, à compter du [date]. Ce solde est garanti par le privilège du vendeur prévu à l'article 10 [et par [une caution / un nantissement]].

[Option C – financement bancaire] Le prix est financé à hauteur de [montant] € par un prêt consenti par [banque], qui inscrit un nantissement sur le Fonds.

5.3 Stock

Les marchandises en stock font l'objet d'un inventaire contradictoire établi le [jour de l'entrée en jouissance]. Elles sont cédées pour leur prix d'achat hors taxes [diminué de [pourcentage] % pour les articles défraîchis], payable [à la date de l'inventaire / dans les [trente] jours]. Ce prix est distinct du prix du Fonds.

ARTICLE 6 – SÉQUESTRE DU PRIX

Le prix payé comptant est remis à [nom du séquestre], désigné d'un commun accord comme séquestre. Il le conserve jusqu'à l'expiration des délais d'opposition des créanciers du Vendeur et de l'éventuelle solidarité fiscale de l'Acquéreur, puis le remet au Vendeur, déduction faite des sommes dues aux créanciers inscrits ou opposants, sur production d'un état des inscriptions et d'un certificat de non-opposition.

Le séquestre est rémunéré [à hauteur de [montant] € HT, à la charge de [partie]].

ARTICLE 7 – DÉCLARATIONS DU VENDEUR

Le Vendeur déclare et garantit :

- qu'il a la pleine propriété du Fonds et la capacité de le céder ;

- qu'il n'est soumis à aucune procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) ni à aucune procédure de surendettement ;
- que le Fonds n'est grevé d'aucun privilège, nantissement ou inscription, autres que ceux figurant sur l'état des inscriptions annexé (annexe 3), qui seront payés sur le prix ;
- que le chiffre d'affaires hors taxes et les résultats des trois derniers exercices sont ceux figurant en annexe 5, établis à partir de sa comptabilité, dont l'Acquéreur a pu consulter les livres et les pièces ;
- que les locaux et l'exploitation sont conformes aux règles de sécurité, d'accessibilité et d'hygiène applicables à l'activité, et qu'il n'a reçu aucune injonction administrative non exécutée ;
- qu'aucun litige n'est en cours avec un client, un fournisseur, un salarié ou une administration, à l'exception de : [néant / description].

> *Note de rédaction : depuis 2019, la loi n'impose plus de mentions obligatoires dans l'acte (chiffre d'affaires, résultats, précédent vendeur, inscriptions). Le Vendeur reste tenu d'informer loyalement l'Acquéreur avant la signature. Annexer les chiffres et documents remis protège les deux Parties en cas de contestation.*

ARTICLE 8 – SALARIÉS

[Option A] Le Fonds n'emploie aucun salarié.

[Option B] Les contrats de travail des salariés attachés au Fonds, dont la liste figure en annexe 6 (emploi, ancienneté, rémunération), sont transférés de plein droit à l'Acquéreur à la date d'entrée en jouissance. Les salaires, congés payés et accessoires acquis avant cette date sont à la charge du Vendeur ; une somme de [montant] € est déduite du prix à ce titre [ou : le Vendeur les règle avant l'entrée en jouissance].

Le Vendeur déclare avoir informé les salariés de son projet de vente dans les conditions et délais prévus par le Code de commerce, afin de leur permettre de présenter une offre, [le [date], par [lettre remise en main propre / lettre recommandée]] [ou : avoir informé et consulté le comité social et économique le [date]]. Une copie des justificatifs figure en annexe 6.

ARTICLE 9 – NON-CONCURRENCE ET NON-RÉTABLISSEMENT

Outre la garantie légale d'éviction, le Vendeur s'interdit, pendant [trois] ans à compter de l'entrée en jouissance et dans un rayon de [nombre] kilomètres autour du Fonds, d'exploiter, directement ou indirectement, un fonds similaire ou concurrent, ou de s'y intéresser comme associé majoritaire, dirigeant ou salarié.

[Option – vendeur société] Cette interdiction s'étend aux dirigeants et associés majoritaires du Vendeur, qui interviennent à l'acte pour l'accepter.

> *Note de rédaction : la clause n'est valable que si elle est limitée dans le temps et l'espace et proportionnée à la protection de la clientèle cédée. Une durée ou un rayon excessif peut être réduit par le juge.*

ARTICLE 10 – PRIVILÈGE DU VENDEUR ET ACTION RÉSOLUTOIRE

Si tout ou partie du prix reste dû, le Vendeur dispose du privilège du vendeur de fonds de commerce et de l'action résolutoire, qu'il conserve en faisant inscrire son privilège au greffe du tribunal de commerce dans

les trente jours de la date du présent acte.

ARTICLE 11 – ACCOMPAGNEMENT DE L'ACQUÉREUR

[Option] Le Vendeur s'engage, pendant [quinze] jours à compter de l'entrée en jouissance et sans rémunération supplémentaire, à présenter l'Acquéreur aux principaux clients et fournisseurs et à le mettre au courant de l'exploitation, à raison de [nombre] heures par semaine.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR

L'Acquéreur s'engage à :

- prendre le Fonds dans l'état où il se trouve à l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a visité et examiné ;
- exécuter les clauses et conditions du bail et payer les loyers à compter de l'entrée en jouissance ;
- s'acquitter des impôts, taxes, assurances et abonnements liés à l'exploitation à compter de cette date ;
- s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés au titre du Fonds et souscrire les assurances nécessaires.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS

Les Parties s'engagent à accomplir ou faire accomplir, à la diligence de [l'Acquéreur / du rédacteur de l'acte] :

- l'enregistrement du présent acte auprès du service des impôts dans le mois de sa signature ;
- la publication de la vente dans un journal d'annonces légales dans les quinze jours de sa date, puis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
- l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;
- la déclaration de cession par le Vendeur auprès de l'administration fiscale dans les délais légaux ;
- la signification de la cession au bailleur, si elle n'est pas déjà intervenue à l'acte.

Les créanciers du Vendeur peuvent former opposition au paiement du prix dans les dix jours de la publication au BODACC, au domicile élu ci-dessous.

Pour l'exécution du présent acte et la réception des oppositions, les Parties élisent domicile chez le séquestre : [adresse].

ARTICLE 14 – FRAIS ET DROITS

Les frais, droits d'enregistrement et honoraires liés au présent acte sont à la charge de l'Acquéreur, sauf : [frais de mainlevée des inscriptions et honoraires de conseil du Vendeur, à la charge du Vendeur].

> *Note de rédaction : les droits d'enregistrement sont calculés par tranches sur le prix (hors stock de marchandises neuves faisant l'objet d'un prix distinct et d'un inventaire) : 0 % jusqu'à 23 000 €, 3 % de 23 000 € à 200 000 €, 5 % au-delà. Faites vérifier le montant exact par le service des impôts ou un professionnel avant la signature.*

ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent acte est soumis au droit français. En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable pendant [trente] jours. À défaut, le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu de situation du Fonds.

Fait à [ville], le [date], en [nombre] exemplaires originaux, dont un pour l'enregistrement et un pour le séquestre.

Le Vendeur : [nom, fonction, signature]

L'Acquéreur : [nom, fonction, signature]

[Le conjoint du Vendeur : [nom, signature]]

[Le bailleur : [nom, signature]]

[Le séquestre : [nom, signature]]

ANNEXE 1 – INVENTAIRE DU MATÉRIEL, DU MOBILIER ET DES AGENCEMENTS

[Désignation, quantité, état, valeur]

ANNEXE 2 – BAIL COMMERCIAL ET AVENANTS, AGRÉMENT DU BAILLEUR

ANNEXE 3 – ÉTAT DES INSCRIPTIONS (PRIVILÈGES ET NANTISSEMENTS) DE MOINS D'UN MOIS

ANNEXE 4 – CONTRATS REPRIS PAR L'ACQUÉREUR

ANNEXE 5 – CHIFFRES D'AFFAIRES ET RÉSULTATS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

ANNEXE 6 – LISTE DES SALARIÉS ET JUSTIFICATIFS D'INFORMATION